

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제10조 제1항, 제4항에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 ‘국유부동산 관리대장’¹⁾(이하 “관리대장”이라 한다)을 작성하여 전산자료로 관리하고 실태조사로 변동된 사항을 확인한 경우에는 관리대장을 재작성 하도록 하고 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제37조 제1항 및 제38조 제1항에 따르면 재산의 실태조사로 무단점유가 확인된 경우 변상금 부과 전 무단점유자의 인적사항, 점유 목적과 면적, 현황 등을 확인하여 변상금을 부과하도록 하고 있다.

1) 국유재산의 효율적 관리를 위한 대장으로 소재지, 지목, 면적, 대장가액, 재산현황, 변상금·대부로 내역, 실태조사 요약 내용 등이 포함되어 작성됨

한편, 국유재산시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에서는 국유재산의 현황에 따라 재산을 분류하고 효율적으로 관리하기 위해 물건상태²⁾를 입력하도록 하고 있는데, 물건상태를 실제 이용현황에 맞지 않게 등록할 경우 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무가 적기에 이루어지지 않는 문제³⁾가 발생 할 수 있다.

따라서, 공사가 관리중인 국유재산이 무단점유 중인 것으로 확인된 경우에는 해당 재산의 점유현황을 확인하여 변상금 사전통지를 실시하고 국유BPM의 물건상태를 현황에 맞게 ‘무단점유’로 관리하는 등 변상금 부과 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 소관 국유재산 중 무단점유가 추정되는 재산 1,560건⁴⁾에 대한 관리현황을 점검한 결과

‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xx-xx’(도로, 2,112㎡) 소재 국유재산의 경우 2024. 1. 2. 실태조사서를 통해 도로 일부를 공장 부지로 무단점유 중인 현황을 확인하였는데도 점유자 및 점유 면적 등의 확인을 위한 추가 조사를 실시하지 않고 물건상태가 ‘사용제한’으로 등록·관리 중이었으며

2) 대부대상(입찰), 대부대상(수의), 무단점유, 부당이득금, 미활용(소송), 미활용(하자), 사용제한, 처분대상(기타), 처분대상(관리전환), 처분대상(입찰), 처분대상(수의), 처분대상(양여), 처분대상(사용승인), 처분대상(무상귀속) 등

3) 제3자가 무단점유 중인 것으로 확인된 재산의 물건상태가 ‘무단점유’가 아닌 ‘사용제한’, ‘미활용’ 등으로 입력 및 분류될 경우, 변상금 사전통지·부과 등 후속조치 대상 재산으로 인지하기 어려움

4) 서울동부지역본부 소관 국유재산 중 물건상태가 무단점유, 미활용(하자), 사용제한, 대부대상(수의)인 20,185건에 대해 최근 3회차 실태조사 결과 무단점유가 추정되고 감사대상 기간 중 변상금 사전통지, 대부계약 체결 등의 조치가 없었던 1,526건을 대상으로 함

‘㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-xx’(도로, 414㎡) 소재 국유재산의 경우 대부계약자 ○○○에게 2021. 11. 17. 대부계약 만료⁵⁾를 통지하였고 2022. 4. 27. 실태조사로 점유가 지속되는 현황이 확인되었는데도 무단 점유에 대한 변상금 사전통지도 하지 않고 있었다.

또한, ‘㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ xxx-xx’(대, 149㎡) 소재 국유재산의 경우 2022. 11. 4. 실시한 실태조사 결과 현황 주차장 부지로 무단점유 중인 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지를 하지 않고 있는 등

[표 12] 및 [별지 3] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 국유재산에 대한 관리가 불철저한 사례 799필지가 확인되었다.

[표 12] 무단점유 추정 국유재산 점검 결과

(단위 : 필지, 천 원)

순 번	구 분 (관리중인 물건상태)	계 (A)=(B)+(E)	무단점유 사실 확인				미점유 확인* (E)
			소계 (B)=(C)+(D)	점유내역 특정 완료		점유내역 파악 필요 (D)	
				필지 (C)	변상금 (예상)		
	합 계	1,560	799	99	1,736,607	700	761
1	사용제한 등	1,066	422	18	297,389	404	644
2	무단점유	494	377	81	1,439,218	296	117

* 하천구역 등 개별법에 따른 점용허가 대상 포함

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 국유재산의 실태조사 결과를 참고하여 무단점유 내역을 파악하여 변상금을 부과하고 실제 현황에 맞게 물건 상태를 관리하는 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

5) 잡종지 사용 목적으로 2017. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지 대부계약을 체결하였으며, 대부계약 종료 약1개월 전 대부계약 만료 및 갱신 안내 통지서를 발송함

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 실태조사 결과 점유자가 특정된 99필지에 대하여 변상금 사전통지(변상금 1,736,607천 원)를 실시하며, (시정)

무단점유 사실은 확인되었으나 점유자, 점유 면적 등이 특정되지 않은 700필지에 대해서는 추가 조사를 통해 점유내역을 파악하여 변상금 사전통지를 실시하는 등 국유재산의 현황에 맞게 관리하시기 바랍니다. (통보)